

עין משפט נר מצוה

יה א ב מיי פכ"ה מהלכות מלוה ולוה הלכה ו יטוין כהשגות ובזמ"מ ובפי"ו מהלכות אישות הלכה ט טוש"ע אר"ע פי קב סעיף ו:

יב ג מיי פכ"ה מהלכות מלוה הל' ב טוש"ע מ"מ סי' קכט סעיף ו:

כ ד מיי טז הלכה ו יטוין מהלכות אישות הלכה ט ועי' כהשגות ובזמ"מ טוש"ע אר"ע סי' קב סעיף ו:

כא ה מיי פ"ו מהלכות אישות הלכה י טור ש"ע שם סעיף ט:

כב ו מיי פ"ו מהלכות ערכין הלכה יד:

כג ז ח מיי שם הלכה טז: בד ט מיי שם מהל' ערכין הלכה יד) טו ונכרז אלסם ב"מ פ"ק ט דף קל"ז: בה י מיי שם הלכה יח: כ מיי פ"ו שם הלכ"ז:

לעזי רש"י ‏

^{לדלור"ש ״דולדורדור״א.}

^{מפגז (מפ"ן גרזן).}

^{שיגיב"א ״שדירא״. משור.}

‏שניווי נוסחאות

אל אַלף לנגבי בריה שבבדוי (ש"ס.) ב דאָימער קי"א אימער (ש"ס.) אַ לוי נכסי משעבד [7] מדי חסדה (ש"ס ו"ה) בחגי' ירי' פיק.) [8] מאלי טעמי' [9] מדי חסדה (ש"ס.) [10] לאשה כתובהה (ש"ס.) [11] הקדש בתשענים נטמ'. (ש"ס.) [12] קדוש תשעים מנה וכו'. ממעניתם [13] ממשכנין אותן נטמין (ש"ס.) [14] נאמן נותנין לו (ש"ס.) [15] רכי אלעזר (ש"ס.) [16] אין אומרים לו לנסר מן המרובה ולקח לו מן המועט [17] ל"א ק"ל אומרים לנסר מן המרובה ולקח לו מין המועט (ש"ס.) [18] אָ קא היפאָז חזי' (ש"ס.) טון עלייהו דאין ק"ל [19] דהשתא גוף לממנ' דכי אופייה (ש"ס.) [20] מאני המנהיגה (ש"ס.) [21] פלגא אפילו לא שיה אלא מלאג דיש ק"ל ארם ששיר שקונה קרקע עד שנים בטויהו אַל [22] ממעכנין אותן [23] מטה וסנדליו ופתילין (ש"ס.) [24] בקר שאלי הן (ש"ס.) [25] לו מפילין בדמים ופודה (ש"ס.) [26] נאן הקדשי אלתמי. ל"א ורב פפא דאמר [27] ו"ה בברכה [28] ואל יאמרו שלא (ש"ס.) [29] מל"ל ללוות, מן משעבד דמן (ש"ס.) [30] שיה אַלף פלגא ודאי (ש"ס.)

שיטה מקובצת

חובו. גליון. נראה מרלא אמרי' מוסיף דינא אלא כסיפא משמע דרישא א"ב צריך, ומיירי שהנכסים שהקדיש הם תורים על הכתובה והחוב הליכך הפודה פודה כל הנכסים צ"מ כשוויה לאשה כתובתה ולבעי"א את חובו, ומותר הדמים יתן להקדש ואין צריך להוסיף דינא ביון שיש בפיריון מעות להקדש ולא יאמרו הקדש פודה בלא פיריון והכל פיריון אחד הוא וחלק הכתובה והחוב נפדה אנכ חלק ההקדש, אבל כסיפא דהקדש תשעים מנה והחוב מאה מנה (צריך להוסיף דינא) ואין כאן להקדש כלום ויאמרו הקדש יוצא בלא פיריון [צריך להוסיף דינא]. הרא"ש [צריך להוסיף פנה. עיין תשובת הרשב"א סי' תרי"ח. ואם א"א אינו פודה, פרש"י אינו גובה מן ההקדש דלאו אדעתא דדניי נכסי אחופיה אלא המוני

כג:

ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו. תימה לרבי וכי לא ידע שצכל הש"ס דלאשה גובה כמותה מן הלקוחות [?] והנהדעי דאמרי נמי לא גביא אלאי אינה גובה מן הלקוחות ושמה י"ל שמכר נכסיו וגירסה מיד לכך היה חושש משום קינויאל אצל אם היה המכר קודם הרבה מן הגירושין שגירסה לאחר זמן לא היינו חוששין מן הקינויאל: **הפודה** פודה. לפרש"י משמע דהיינו האל דמפרש אחר כך הקדיש תשעים והיה חובו מנה מוסיף עוד דינר ואין הלשון משמע כן לפיכך נראה לפרש דהכל מיירי שאין בחוב כנגד הנכסים אלא מיירי כגון הקדיש מאה והיה בחובו צ', מנה וה"פ הפודה כל הרואה לנדות ידה מן ההקדש ויתן כנגד המותר שהנכסים יתירים על החוב ויאלו כל הנכסים לחולין ע"י כך שהרי כנגד החוב לא חל ההקדש והיהוה נראה שפדה הכל ולא [?] אמרי' שז"א הקדש בלא פדיון והפודה יתן ללאשה כמותה או לצעמיו:

מוסיף עוד דינר ב'. פירש"י צעל חוב יוסיף להלוותו דינר ופודה הנכסים האלו משמע לפירושו שהצעל חוב עצמו פודה ואין לשון המשנה משמע כן דקמני על מנת ליתן כ' לכן נראה לפרש שהלוה יוסיף להלוותה עוד דינר ופודה הנכסים האלו כדי ליתן ללאשה כמותה ולצעל חוב חובו: **משום** דר' אבהו. מכלא מצידא רש"י יא) ראייה דהא דאמר רבא (מכונות דף נט:.) הקדש מפקיע מידי שיעבוד דוקא הקדש קדושת הגוף דחמני אצל קדושת דמים כל דהא סלק דמי יו דהין אין הקדש חל על הנכסים כיון דמשועבדים הם ואין לריך פדיון אלא משום דר' אבהו שאל יאמרו כו' וספק ציד מורי אם הלוה אין לו כי אם מטלטלין דהיינו קדושת דמים והקדישין הלוה אם יחול הקדש אם לא דודאי אם מכר המכר מוכר ולא יפסוק המלוה מן הלוקח לפי שאין שיעבוד המלוה על המטלטלין אצל הקדש ספק הוא אם יחול עליהן ואין להוכיח מהא דפרש"י אהא דאמר רבא (ב"ק דף לג:) עשה שזר אפותיקי והקדישו אין ב"ח גובה הימנו דדוקא קדושת הגוף הוא דמפקיע מידי שיעבוד אצל קדושת דמים לא משמע אפי' מטלטלין אין ההקדש חל עלייהו אם הוא קדושת דמים אין זו ראייה דאפשר להעמידה כגון שהקנה למלוה מן חוקת הנמים (ב"ב מד:) ואפי' מן הלוקח יגבה ונראה דמתני' מיירי בכל נכסי צין מקרקעי צין ממטלטלי וקאמר דלא יחול ההקדש ואין לריבין פדיון אלא משום דר' אבהו י:

ואם א"א אינו פודה. פירש רש"י ואם לא דחוינו יותר מהקדישו ולא אדעתא דהכי אחופיה ליה עליו הלכך לא גבי מהקדש ל"א ואם לאו אינו פודה אלא בלא פדיון יקח ואינו נראה לו עיקר, ולרי" נראה עיקר וה"פ אם היה חובו כנגד הקדשו פודה פירוש מוסיף דינר ופודה לפי שדרך כל פודה מן ההקדש מוסיף דינר על כדי שזיו ופודה שלא יבא ליהנות מן ההקדש, כדאמרין בפרק הוחב (ב"מ ב:) בבי עשר שזא אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו וכשתובו כנגד הקדשו הוא מוסיף על חובו מעט שלא לפדות בצמצום תואיל וירר הקדש לו לתורת פדיון צריך לכלול ולפדות את הכל, אבל אם החוב מרובה מן הנכסים אינו פודה ולוקח בלא פיריון כיון שהחוב מרובה ולא ירד הנכסים לתורת פדיון ולא שייך למימר שמא יאמרו הקדש יוצא בלא פיריון מן הנכסים וכולן משועבדים לחובו. הרא"ש י"ל בתוספתו: עד ש"א **פלטא**. גליון. שער כאן גרילין בשומת קרקעות כדאמרין בפרק אלמנה נזונית (כתובות ק:) גבי שום היתומים וגבי אונאת קרקעות לפר"ח (כתובות צח. תר"ה אלמנה, ושם ק. ד"ה אמר ר"ה) הלכך יש לחוש שיהו העולם סבורין שצריך פדיון שאין זו יותר משהו בשוה ויתמהו אם לא יפדהו כלל אף אם יודעים שאין המשתעבד צריך פדיון יהיו סבורים שצריך לפדיון קצת לפי שאי אפשר לצמצם מעותיו. הרא"ש י"ל בתוספתו:י

יה הקדש פחות מחובו ורשאי ב"ה להוסיף לו דינר וליטלו: עד **פלטא**. עד שיהא ההקדש אפילו כנגד מחצית חובו אבל אם הוא פחות מחצית חובו אבל אם הוא פחות מחצית חובו ופסין **אחד** מועט כגון שאין לו אלא מגירה אחת אין אומרים ימכור מן המעצין שיש לו הרבה ויקח לו מן המועט כדו שיהיו לו שתי מגירות: וכל שיש לו מן האשתי ולא לבנינו **מעצין**. טרדירש: צמור. צמור של שוררים: זה הו' מין **אחד** מרובה. כגון שהיה לו הרבה מעצין ופסין **אחד** מועט כגון שאין לו אלא מגירה אחת אין אומרים ימכור מן המעצין שיש לו הרבה ויקח לו מן המועט כדו שיהיו לו שתי מגירות: וכל שיש לו מן המועט. כלומר אין מוסיפין לו מן המועט אלא יתנו לו אותו עצמו ולא יותר הואיל ולא היה לו קודם לכן אלא אחד: מעלין לו תפילין. נטלין ממנו תפילין שאף הן קריין נכסים):

שום היתומים פרק שישי ערכין

קצנן כוס. שהמפיסה רצ הונא מטלטלי לכמותה והיא השלימתו לאציו והיינו קצנן כנושא ונותן צד: אי לוי ליה. נכסי ללוה בשעת הלואה לא משתעבד ערב באמירתו דכיון דאין לו ממנה ליפרע מן הלוה לא גמר ומשעבד נפשיה: **דאוסמר**. לעיל קאי דאמרן הניחא למ"ד קצנן וכו': **ערב דכונס** דברי

קבלן א"הוה הניחא למאן דאמר קבלן אע"ג דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה משתעבד לית ליה לא משתעבד מאי איבא למימר איבעית אימא רב הונא הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא אבא לגבי בריה א) שעבדה משעבד נפשיה ב) דאימור א) ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איבא למאן דאמר אית ליה נכסי ללוה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן דאמר אע"ג דלית ליה משתעבד והלכתא בכולהו יאע"ג דלית ליה ג) נמי משתעבד לבר מערב דכתובה דאע"ג ידאית ליה לא משתעבד מ"מ מצוה קעביד ולא מידי ז) חסריה ההוא גברא דובנינהו לנכסיה וקא גרשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה א"תנא כי רובלא ינחשיב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מאי י) טעמא דנהרדעי בשלמא הקדש משום ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי ו) חסריה אלא לוקח י"מכרי מידע ידע דכל חד וחד איבא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבובן איהו הוא דאפסיד אנפשיה: **מתני'** והמקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש ולא ב"ח את חובו אלא הפודה י'פודה ע"מ ליתן לאשה ז) בכתובתה ולבעל חוב את חובו י'הקדיש מן תשעים מנה והיה חובו מאה מנה א'מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו: **גמ'** למה לי למימר הפודה פודה א'משום דר' אבהו דא"ר אבהו א'שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ט) מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא י'רשב"ג אומר אם היה חובו כנגד הקדשו פודה ואם לאו אינו פודה ורבנן עד כמה אמר רב הונא בר יודרה אמר רב ששת עד פלגא: **מתני'** אע"פ שאמרו י'חיבי ערכין ממושכנין י' אותות ונותנין לו מזון שלשים יום וכסותו שנים עשר חדש י'מטה מוצעת וסנדליו ופתליו לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה י'אובן יא) נותן לו שני בלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין לו שני מצעדיו ושני מגירות י'רבי יב) אליעזר אומר אם היה איכר נותן לו צמדו חמר נותן לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין יג) אומר למכור את המרובה

וליקח מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט א'המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו: **גמ'** מאי טעמא דאמר קרא הקדשו כלום: **ע'**ד פלטא. יש ליטבו כשמי לשונות דכיון שאינו טו שיה אלא צלוי מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אחופיה ולישנא בתרא כיון דהמוצטי מפלגא לא חל הקדש עליו ולא שייך שמא יאמרוה הקדש יוצא בלא פדיון:

ערבין

קצנן כוס. שהמפיסה רצ הונא מטלטלי לכמותה והיא השלימתו לאציו והיינו קצנן כנושא ונותן צד: אי לוי ליה. נכסי ללוה בשעת הלואה לא משתעבד ערב באמירתו דכיון דאין לו ממנה ליפרע מן הלוה לא גמר ומשעבד נפשיה: **דאוסמר**. לעיל קאי דאמרן הניחא למ"ד קצנן וכו': **ערב דכונס** דברי קבלן א"הוה הניחא למאן דאמר קבלן אע"ג דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה משתעבד לית ליה לא משתעבד מאי איבא למימר איבעית אימא רב הונא הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא אבא לגבי בריה א) שעבדה משעבד נפשיה ב) דאימור א) ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איבא למאן דאמר אית ליה נכסי ללוה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן דאמר אע"ג דלית ליה משתעבד והלכתא בכולהו יאע"ג דלית ליה ג) נמי משתעבד לבר מערב דכתובה דאע"ג ידאית ליה לא משתעבד מ"מ מצוה קעביד ולא מידי ז) חסריה ההוא גברא דובנינהו לנכסיה וקא גרשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה א"תנא כי רובלא ינחשיב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מאי י) טעמא דנהרדעי בשלמא הקדש משום ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי ו) חסריה אלא לוקח י"מכרי מידע ידע דכל חד וחד איבא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבובן איהו הוא דאפסיד אנפשיה: **מתני'** והמקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש ולא ב"ח את חובו אלא הפודה י'פודה ע"מ ליתן לאשה ז) בכתובתה ולבעל חוב את חובו י'הקדיש מן תשעים מנה והיה חובו מאה מנה א'מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו: **גמ'** למה לי למימר הפודה פודה א'משום דר' אבהו דא"ר אבהו א'שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ט) מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא י'רשב"ג אומר אם היה חובו כנגד הקדשו פודה ואם לאו אינו פודה ורבנן עד כמה אמר רב הונא בר יודרה אמר רב ששת עד פלגא: **מתני'** אע"פ שאמרו י'חיבי ערכין ממושכנין י' אותות ונותנין לו מזון שלשים יום וכסותו שנים עשר חדש י'מטה מוצעת וסנדליו ופתליו לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה י'אובן יא) נותן לו שני בלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין לו שני מצעדיו ושני מגירות י'רבי יב) אליעזר אומר אם היה איכר נותן לו צמדו חמר נותן לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין יג) אומר למכור את המרובה

וליקח מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט א'המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו: **גמ'** מאי טעמא דאמר קרא הקדשו כלום: **ע'**ד פלטא. יש ליטבו כשמי לשונות דכיון שאינו טו שיה אלא צלוי מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אחופיה ולישנא בתרא כיון דהמוצטי מפלגא לא חל הקדש עליו ולא שייך שמא יאמרוה הקדש יוצא בלא פדיון:

קא עבר. שנוקח להשיאן לזונגן ולא מידי חסרה [לאשה] שלא קבל מידה כלום אלא דבור בעלמא אמר לה: [וחתוא **נברא**] דובנינהו לנכסיה. בלא דעת אשתו: [וקא נרשא לדביתהו. והיתה רוצה לגבות כתובה מן הלקוחות: ערב תנן. המגרש להדירה: הקדש תנן. שצריך להדירה הנאה דחיישין שמא עשו קנויאל: לוקח מהו. מי צריך מוכר המגרש להדירה הנאה דחיישין שמא עשו קנויאל על הלקוחות: **מא** כי רובלא בוי. כלומר ה"ה ללוקח: דלא תנן לא תנן. לוקח שלא שנינו שיהא צריך להדירה אין מדרה): **משום רווחא** דהקדש. נזקקין להדירה: ערב נמי בשום דמצוח עבר. שוונגן משום הכי נזקקין להדירה שאין אדם ננמט מלעשות מצוה: דכל חד וחד. השתא שנינו מידע ידע דנכסיו משועבדין לכתובת אשתו אמאי ובין האי לוקח שלא מרעת אשתו הלכך אין נזקקין להדירה: **מתני'** אין האשה יכולה לגבות בכתובת מן התקדש. להדיא דאין הקדש יוצא בלא פדיון והקדש נמי לא חייל עלייהו דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו: **אלא הפודה פודה בוי**. כלומר הרוצה לפדות אלו נכסים יכול לפדות בדבר מועט ע"ל **מנת ליתן לאשה בכתובה בוי**. וכיצד פודה דבר מועט הקדיש בצ' מנה ויהי חובו ק"י מנה. מוסיף הבי"ט עוד דינר ופודה [אתן] ההקדש באותו דינר ע"כ מ' אע"ג דאיכא למימר הואיל ולא היו כנגד חובו לא ליפוק לחולין: **גמ'** ואם לא היה חובו כנגד הקדשו. שחובו היה יותר אינו פורק תואיל דצריך להמתין שאין לו מהיכן לגבות אותו מותר הכי נמי ימתין מכל החוב עד שיהא לו ללוה נכסים אחרים ואינו גובה כלום מן ההקדש: ורבנן: דמתני': **עד** כמות. כלומר כמה

קצנן כוס. שהמפיסה רצ הונא מטלטלי לכמותה והיא השלימתו לאציו והיינו קצנן כנושא ונותן צד: אי לוי ליה. נכסי ללוה בשעת הלואה לא משתעבד ערב באמירתו דכיון דאין לו ממנה ליפרע מן הלוה לא גמר ומשעבד נפשיה: **דאוסמר**. לעיל קאי דאמרן הניחא למ"ד קצנן וכו': **ערב דכונס** דברי קבלן א"הוה הניחא למאן דאמר קבלן אע"ג דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה משתעבד לית ליה לא משתעבד מאי איבא למימר איבעית אימא רב הונא הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא אבא לגבי בריה משעבד נפשיה ב) דאימור א) ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איבא למאן דאמר אית ליה נכסי ללוה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן דאמר אע"ג דלית ליה משתעבד והלכתא בכולהו יאע"ג דלית ליה ג) נמי משתעבד לבר מערב דכתובה דאע"ג ידאית ליה לא משתעבד מ"מ מצוה קעביד ולא מידי ז) חסריה ההוא גברא דובנינהו לנכסיה וקא גרשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה א"תנא כי רובלא ינחשיב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מאי י) טעמא דנהרדעי בשלמא הקדש משום ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי ו) חסריה אלא לוקח י"מכרי מידע ידע דכל חד וחד איבא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבובן איהו הוא דאפסיד אנפשיה: **מתני'** והמקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש ולא ב"ח את חובו אלא הפודה י'פודה ע"מ ליתן לאשה ז) בכתובתה ולבעל חוב את חובו י'הקדיש מן תשעים מנה והיה חובו מאה מנה א'מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו: **גמ'** למה לי למימר הפודה פודה א'משום דר' אבהו דא"ר אבהו א'שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ט) מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא י'רשב"ג אומר אם היה חובו כנגד הקדשו פודה ואם לאו אינו פודה ורבנן עד כמה אמר רב הונא בר יודרה אמר רב ששת עד פלגא: **מתני'** אע"פ שאמרו י'חיבי ערכין ממושכנין י' אותות ונותנין לו מזון שלשים יום וכסותו שנים עשר חדש י'מטה מוצעת וסנדליו ופתליו לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה י'אובן יא) נותן לו שני בלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין לו שני מצעדיו ושני מגירות י'רבי יב) אליעזר אומר אם היה איכר נותן לו צמדו חמר נותן לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין יג) אומר למכור את המרובה

וליקח מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט א'המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו: **גמ'** מאי טעמא דאמר קרא הקדשו כלום: **ע'**ד פלטא. יש ליטבו כשמי לשונות דכיון שאינו טו שיה אלא צלוי מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אחופיה ולישנא בתרא כיון דהמוצטי מפלגא לא חל הקדש עליו ולא שייך שמא יאמרוה הקדש יוצא בלא פדיון:

קא עבר. שנוקח להשיאן לזונגן ולא מידי חסרה [לאשה] שלא קבל מידה כלום אלא דבור בעלמא אמר לה: [וחתוא **נברא**] דובנינהו לנכסיה. בלא דעת אשתו: [וקא נרשא לדביתהו. והיתה רוצה לגבות כתובה מן הלקוחות: ערב תנן. המגרש להדירה: הקדש תנן. שצריך להדירה הנאה דחיישין שמא עשו קנויאל: לוקח מהו. מי צריך מוכר המגרש להדירה הנאה דחיישין שמא עשו קנויאל על הלקוחות: **מא** כי רובלא בוי. כלומר ה"ה ללוקח: דלא תנן לא תנן. לוקח שלא שנינו שיהא צריך להדירה אין מדרה): **משום רווחא** דהקדש. נזקקין להדירה: ערב נמי בשום דמצוח עבר. שוונגן משום הכי נזקקין להדירה שאין אדם ננמט מלעשות מצוה: דכל חד וחד. השתא שנינו מידע ידע דנכסיו משועבדין לכתובת אשתו אמאי ובין האי לוקח שלא מרעת אשתו הלכך אין נזקקין להדירה: **מתני'** אין האשה יכולה לגבות בכתובת מן התקדש. להדיא דאין הקדש יוצא בלא פדיון והקדש נמי לא חייל עלייהו דאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו: **אלא הפודה פודה בוי**. כלומר הרוצה לפדות אלו נכסים יכול לפדות בדבר מועט ע"ל **מנת ליתן לאשה בכתובה בוי**. וכיצד פודה דבר מועט הקדיש בצ' מנה ויהי חובו ק"י מנה. מוסיף הבי"ט עוד דינר ופודה [אתן] ההקדש באותו דינר ע"כ מ' אע"ג דאיכא למימר הואיל ולא היו כנגד חובו לא ליפוק לחולין: **גמ'** ואם לא היה חובו כנגד הקדשו. שחובו היה יותר אינו פורק תואיל דצריך להמתין שאין לו מהיכן לגבות אותו מותר הכי נמי ימתין מכל החוב עד שיהא לו ללוה נכסים אחרים ואינו גובה כלום מן ההקדש: ורבנן: דמתני': **עד** כמות. כלומר כמה

קצנן כוס. שהמפיסה רצ הונא מטלטלי לכמותה והיא השלימתו לאציו והיינו קצנן כנושא ונותן צד: אי לוי ליה. נכסי ללוה בשעת הלואה לא משתעבד ערב באמירתו דכיון דאין לו ממנה ליפרע מן הלוה לא גמר ומשעבד נפשיה: **דאוסמר**. לעיל קאי דאמרן הניחא למ"ד קצנן וכו': **ערב דכונס** דברי קבלן א"הוה הניחא למאן דאמר קבלן אע"ג דלית ליה נכסים ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה משתעבד לית ליה לא משתעבד מאי איבא למימר איבעית אימא רב הונא הוה ליה ואישתדוף ואיבעית אימא אבא לגבי בריה משעבד נפשיה ב) דאימור א) ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד ערב דבעל חוב וקבלן דכתובה פליגי איבא למאן דאמר אית ליה נכסי ללוה משתעבד לית ליה לא משתעבד ואיכא למאן דאמר אע"ג דלית ליה משתעבד והלכתא בכולהו יאע"ג דלית ליה ג) נמי משתעבד לבר מערב דכתובה דאע"ג ידאית ליה לא משתעבד מ"מ מצוה קעביד ולא מידי ז) חסריה ההוא גברא דובנינהו לנכסיה וקא גרשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו אמר ליה א"תנא כי רובלא ינחשיב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן דלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא מאי י) טעמא דנהרדעי בשלמא הקדש משום ריוח דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי ו) חסריה אלא לוקח י"מכרי מידע ידע דכל חד וחד איבא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבובן איהו הוא דאפסיד אנפשיה: **מתני'** והמקדיש נכסיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב אין האשה יכולה לגבות כתובתה מן ההקדש ולא ב"ח את חובו אלא הפודה י'פודה ע"מ ליתן לאשה ז) בכתובתה ולבעל חוב את חובו י'הקדיש מן תשעים מנה והיה חובו מאה מנה א'מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים האלו על מנת ליתן לאשה כתובתה ולבעל חוב את חובו: **גמ'** למה לי למימר הפודה פודה א'משום דר' אבהו דא"ר אבהו א'שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ט) מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל דתניא י'רשב"ג אומר אם היה חובו כנגד הקדשו פודה ואם לאו אינו פודה ורבנן עד כמה אמר רב הונא בר יודרה אמר רב ששת עד פלגא: **מתני'** אע"פ שאמרו י'חיבי ערכין ממושכנין י' אותות ונותנין לו מזון שלשים יום וכסותו שנים עשר חדש י'מטה מוצעת וסנדליו ופתליו לו אבל לא לאשתו ולבניו אם היה י'אובן יא) נותן לו שני בלי אומנות מכל מין ומין חרש נותנין לו שני מצעדיו ושני מגירות י'רבי יב) אליעזר אומר אם היה איכר נותן לו צמדו חמר נותן לו חמורו היה לו מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין יג) אומר למכור את המרובה

וליקח מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט א'המקדיש נכסיו מעלין לו תפיליו: **גמ'** מאי טעמא דאמר קרא הקדשו כלום: **ע'**ד פלטא. יש ליטבו כשמי לשונות דכיון שאינו טו שיה אלא צלוי מפלגא ודאי לאו אדעתא דהכי אחופיה ולישנא בתרא כיון דהמוצטי מפלגא לא חל הקדש עליו ולא שייך שמא יאמרוה הקדש יוצא בלא פדיון:

מסורת הש"ס

א) גיטין מט: ב"ב קע"ד. ב) גיטין לג' וט"ז. ג) ספחים לה. ד) ד"ק' לג'., ה) [לקמן לה.], ו) [נמוס' פי"ד ה"ג,.] ז) [לעיל לה.], ח) [ש"י מוס' ב"מ ק"ג: ד"ה מטה], ט) [לעיל י"ח,.] י) ד"ק קב: ב"ב קנ"ה, יא) [נפסחים לה. וכפאר דומין, יט] ופי' היטב מוס' גיטין מ: ד"ה הקדש ומוס' ב"ב מד: ד"ה שורן.

‏הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ותימה וכו' אשה כגון שקדמו: ב) ד"ה אם חובו וכו' דהשתא וכו' לאו אדעתא דהני נכסי אחופיה אלא המוני המנהיג:

‏הגהות הר"י

ערב דכתובה דברי הכל לא משועבד. מלך דעריב בעלמא הוא ולא מידי חסרה שלא הוילאה כלום משלה (גיטין סח.) קבלן דבעל חוב. רמתי לחופה אהל, מלך קצנן הוא ועוד דהקדיש ממונה (סח ג.) לית ליה לא משתעבד. דלא גמר כללו לעצבד נפשיה וזשי אלא פטומי מלי שרלא לנספדו (רשב"ם ב"ב קע"ד.) מצוה קעביד. המעך צוויגן אין דעמו לפדות הערשתי, אכל מתכיון לזונגן, שעי' ערבות וז מתכיון ולא מידי חסרה לאשה, דה טע לנתיבט מן דו ולטונתה, נזקל, כי רובלא. רובל, מוכר לזרותם של נפשים (גיטין ג.) דמחור על העיריות צפנתמאש שזו ואלכן ומכיוי ומותו יט לו מחטין וסכות וקעמיו. ה"ג למשכז ולילול (ויד ב"ב.) מוסיף עוד דינר. דמאזנו דינר יכול לנדות אפילו שיה אף (ויד ב"ב ס"ג) מוסיף מלוה זה על הלואה דינר, ופודה את הנכסים האלו. מיד הקדש דינר זה ונטעין בחובו, ואע"ג דאמר רבא (מכונות נט:) הקדש תתן ופחורו מפקיעין מידי שעבוד, דוקא קדושת הגוף קאמר רבא, כגון קומתו או כהמה לקרנן או כגד שפיסוק על המה, כי הויא דכונסת (סו:) גבי אינטנא דמלתא דפיסוקה יתמי אמונתא. דהוי משעבדנא למכות האשא דלמר רבא קרנא מונא. אכל קדושת דמים לא אמרין (פסחים ל"א.) שלא יאמרו כו'. מנירה שמא יאמרוה קדש נמור יוצא לחולין בלא פדיון (ב"ב ג'.) חיבי ערכין ממושכנין אותן. דכיון דלא לנסרה חמי משה ליה (סח ט.) נותן לו צמדו. למד בקר דהיא פדיון הקדש נמור יוצא לחולין בלא פדיון (ב"ב ג'.) מעלין לו תפיליו. ולוה המעות ויתן נכסיהם להקדש. מעלין, שמין (ב"ב צ"ב.) כלומר אף תפילין קדש ומעלין לו דמיום ו